

Obec Horný Vadičov



Smernica č. 3/2024 o tvorbe a použití sociálneho fondu

Názov a sídlo organizácie	Obec Horný Vadičov
Poradové číslo vnútorného predpisu	03/2024
Vypracovala	Bc. Margita Harváňková
Schválila	Mgr. Viera Lea Slivková
Účinnosť vnútorného predpisu od	01.03.2024

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Zamestnávateľ v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vytvára sociálny fond, ktorý slúži k realizácii podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Článok II

Tvorba sociálneho fondu

Sociálny fond je tvorený **povinným** prídedom vo výške **1 %** (*výška tvorby sociálneho fondu od 0,6 až 1 %*) zo súhrnu hrubých miezd alebo plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídela do fondu je súhrn hrubých miezd alebo plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac.

Sociálny fond je tvorený **ďalším** prídedom vo výške **0,25 %** (*výška tvorby sociálneho fondu najviac vo výške 0,5 %*) z hrubých miezd alebo plátov zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy uzatvorenej dňa 03.10.2022.

Tvorba a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu.

Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu, za mesiac december môže zamestnávateľ tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd alebo plátov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. 12. Ak zamestnávateľ vypláca mzdy alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa na účely tohto zákona považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac.

Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roku.

Článok III

Účtovanie sociálneho fondu

Povinný prídela do sociálneho fondu sa účtuje v prospech účtu 472 – Závazky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady. Účtovná jednotka môže účtovať o druhoch povinných prídela v rámci analytických účtov. Tvorba sociálneho fondu z ďalších zdrojov (napr. peňažný dar, dotácia) sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica a v prospech účtu 472 – Závazky zo sociálneho fondu.

Čerpanie sociálneho fondu sa účtuje na ťarchu účtu 472 – Závazky zo sociálneho fondu

Článok IV

Použitie sociálneho fondu

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na:

- a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
- b) na doplnkové dôchodkové poistenie,
- c) na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytuje príspevok na stravovanie vo výške **2,00** eur pre všetkých zamestnancov.

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytuje príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške **2 %** z objemu zúčtovaných hrubých platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.

V rámci ďalšej realizácie podnikovej sociálnej politiky:

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytuje vecný alebo peňažný dar ako uznanie a ocenenie dlhoročnej práce pri príležitosti:

- odchodu zamestnanca do starobného (invalidného) dôchodku do výšky **50,00** eur,
- dosiahnutia okrúhlych jubileí do výšky **50,00** eur.

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytne kvety (kyticu) pri príležitosti svadby zamestnanca/-kyne, narodenia dieťaťa alebo pri úmrtí zamestnanca/-kyne nehladiac na dobu zamestnania.

Článok V **Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu**

V zmysle § 5 ods. 1 písm. f) ZDP sú príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde zdaniteľnými príjmami.

Výnimku zo zdanenia príjmov zo sociálneho fondu (§ 5 ods. 7 ZDP) tvorí hodnota **stravy** poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu v rámci stravovania zabezpečeného prostredníctvom iných subjektov a **finančný príspevok** na stravovanie § 152 ZP.

Táto smernica č. 3/2024 nadobúda platnosť a účinnosť 01.03.2024 a zároveň zrušuje Vnútný predpis o zásadách obce Horný Vadičov pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov zo dňa 29.09.2021.

Horný Vadičov, 29.02.2024

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce